

RESUMEN PARA ESTUDIAR

DECRETO 77/2019

Guía de repaso temático elaborada exclusivamente a partir del texto completo almacenado en el corpus Tu Coach.

1. Cómo usar este resumen

Busca en el mapa la materia que te interese (memoria económica, modificaciones presupuestarias, subvenciones, personal/gastos, etc.). Lee el contenido del bloque para orientarte en el régimen. Luego completa con las secciones: repasa las ideas clave y verifica la literalidad en el texto del Decreto 77/2019 (artículos referenciados).

2. Mapa de la norma

Bloque	Artículos	Qué regula
Objeto y alcance general de la gestión presupuestaria y memorias	1,35	Fija el objeto del Decreto y el marco de memoria económica mínima para disposiciones legales/reglamentarias.
Tramitación de memorias económicas y documentación exigida	40.1-40.6,35,36,38-39,41.1-41.2	Remisión del expediente a presupuestos, suscripción de memoria, plazo e informes, documentación acompañante y especialidades por tipo de actuación.
Líneas de subvención: límites y prohibiciones vinculadas a concurrencia competitiva	10,11	Prohíbe imputar gastos no sometidos a publicidad, concurrencia y objetividad; limita concesiones por encima de la cuantía máxima sin nueva convocatoria.
Ejecución y control contable del gasto y obligaciones	2,3,20,34,15,16,18	Orden al registrar gastos al inicio; proyección anual de nómina; imputación de obligaciones exigibles; ejercicio presupuestario y ejecución trimestral; gastos plurianuales.
Modificaciones presupuestarias: créditos, incorporación y generación	21,22,23,24,25,28,29	Régimen de modificaciones; crédito extraordinario/suplemento, incorporación de créditos y ampliación de crédito; generación por ingresos y tramitación.
Gestión del personal y contratación temporal: requisitos y reglas de puestos	4,5,6,7-8	Reglas para RPT/adscripción, clasificación de puestos y temporalidad; condiciones para contratación/nomb. temporal; dotaciones específicas ligadas a personal.
Pago indebido y restitución: concepto, exclusiones y competencia	33,33.2-33.4	Define pago indebido, excluye supuestos tasados y determina el órgano competente para declarar y notificar la restitución.

3. Memoria económica: contenido mínimo y cuándo se sustituye o se exceptiona (arts. 35,36,38-39,41.1-41.2)

Contenido y especialidades por tipo de actuación

- La memoria económica mínima acompaña la tramitación administrativa de disposiciones legales y reglamentarias, según artículo 35.
- Si la disposición crea o refund. personas jurídicas del sector público instrumental, la memoria se sustituye por MEIA.

Supuestos con vigencia superior y exención del informe del art. 26.1 Ley 1/2015

- Acuerdos del Consell, planes o programas con vigencia > un ejercicio requieren memoria (art. 38).
- Disposiciones/convenios/planes con vigencia > ejercicio, sin obligaciones económicas para la Generalitat, permiten trámite sin el informe si se incorpora memoria suscrita que lo justifique (41.1), salvo incidencia en capítulo I (41.2).

4. Tramitación de la memoria y documentación a aportar en el expediente (arts. 40.1-40.6)

Remisión, suscripción y plazo del informe en materia de presupuestos

- La conselleria remite el expediente administrativo a la dirección general competente en presupuestos (40.1).

- Recibida la documentación, presupuestos emite informe en máximo 20 días hábiles desde la recepción (40.3).

Documentación acompañante y especial caso de convenios y reestructuraciones

- La memoria debe acompañarse de informe justificativo de necesidad/oportunidad, documentos contables, ficha de impacto presupuestario y datos/estudios/informes del impacto (40.4.a-d).
- Si es convenio, se remite informe previsto en 12.1.b del Decreto 176/2014; y si hay creación/reestructuración de unidades/centros/servicios, se aporta informe favorable del órgano competente en función pública (40.5-40.6).

5. Prohibiciones en subvenciones y límites de concesión en concurrencia competitiva (arts. 10,11)

Gasto y concurrencia competitiva

- En líneas de subvención con concurrencia competitiva no puede imputarse gasto que no haya sido sometido a publicidad, concurrencia y objetividad.

Cuantía máxima y nueva convocatoria

- No pueden concederse subvenciones por importe superior a la cuantía total máxima fijada sin nueva convocatoria, salvo los supuestos previstos en apartados siguientes.

6. Gestión contable del gasto: inicio del ejercicio, proyección de nómina y reglas de imputación (arts. 2,3,15,16,20,34)

Registro al inicio y proyección anual de nómina

- Al abrir el presupuesto, con carácter previo a otros expedientes, se registran las anualidades del ejercicio corriente derivadas de compromisos plurianuales (2).
- Con cargo a consignaciones de gastos de personal, se formaliza la proyección anual de nómina contabilizando autoriz./disposición del gasto de retribuciones en puestos ocupados.

Imputación, ejercicio presupuestario y seguimiento

- Las obligaciones se imputan al ejercicio en que resulten exigibles conforme al art. 19 Ley 1/2015 (20).
- Las secciones y organismos con fondos finalistas remiten trimestralmente informe del grado de ejecución en ingresos y gastos (15) y la tramitación de gastos plurianuales exige propuesta contable con importes por anualidades (16).

7. Modificaciones presupuestarias: crédito extraordinario/suplemento, ampliaciones e incorporación, generación (arts. 21-25,28-29)

Créditos por necesidades urgentes y reglas de financiación

- Si no existe crédito o es insuficiente y el gasto no puede demorarse al siguiente ejercicio, se incoa crédito extraordinario o suplemento, según proceda (22.1).
- Para operaciones no financieras, se financia con baja en créditos no financieros; para operaciones financieras, con endeudamiento o baja en créditos de la misma naturaleza (22.1.a-b).

Incorporación, ampliación por leyes anuales y generación de crédito

- La conselleria competente adopta medidas para incorporar créditos no vinculados al cumplimiento de obligaciones reconocidas; los organismos autónomos remiten propuesta con límite del remanente de tesorería afectado tras liquidación (23.1-23.2).
- La cobertura por insuficiencia de consignación en supuestos de leyes anuales se hace mediante ampliación de créditos por transferencia de disponibilidades, tramitada a instancia de la conselleria interesada (24.1), y la generación exige documentar ingresos/reconocimiento del derecho o compromiso firme según el caso (25).

8. Personal y contratación temporal: RPT, puestos temporales y requisitos de autorización (arts. 4,5,6,7-8)

Reglas para RPT y clasificación de puestos

- Las modificaciones de adscripción orgánica y funcional de puestos en RPT se hacen efectivas mediante inclusión en proyecto de ley de presupuestos, a solicitud de la subsecretaría u órgano competente, con informe favorable en función pública (4).
- La clasificación de puestos laborales propios del sector público instrumental requiere informe preceptivo y vinculante de direcciones generales competentes en presupuestos y sector público (5.2).

Creación de temporalidad y condiciones para contratación/nombramientos

- Los puestos temporales solo pueden crearse en supuestos justificados (programas temporales o exceso/acumulación de tareas) y, en entidades del sector público instrumental (salvo organismos autónomos), exige autorización expresa de la masa salarial por hacienda y que el proyecto/exceso esté recogido, con excepciones urgentes vinculadas a servicios fundamentales (5.3-5.4).
- La contratación/nombramiento temporal solo procede si concurre excepcionalidad y urgencia, necesidad estricta, imposibilidad de cobertura por personal de carrera acreditada y autorización previa de dirección general en presupuestos y función pública (o personal competente) (6.1.a,6.2.a-d).

9. Pago indebido: definición, exclusiones y competencia para declarar restitución (arts. 33,33.2-33.4)

Concepto y exclusiones

- Pago indebido es el realizado por error material, aritmético o de hecho en favor de quien no tenga derecho o en cuantía superior a la consignada (33).
- Quedan excluidos reintegros distintos de los pagos indebidos, reintegros en nóminas del personal, reintegros tributarios y otros con procedimiento específico (33.2.a-d).

Competencia y notificación del perceptor

- Es competente el órgano administrativo que dictó el acto con el error material/aritmético/de hecho (33.3).
- El órgano notifica la resolución al perceptor y gestiona el cobro en periodo voluntario (33.4).

10. Datos y plazos que conviene memorizar

Materia	Dato / plazo	Art.
Informe de la dirección general competente en materia de presupuestos tras recibir la documentación	20 días hábiles como máximo	40.3

11. Cierre de repaso

Para preguntas de literalidad debe acudir al texto completo disponible en Tu Coach.